

第八章 政府の通常機能の経済的効果

一

政府が直接介入すべき事柄と、そうでない事柄との境界を論じる前に、まず、いずれの社会でも政府に課されている責務であり、誰もそれを否定しない事柄について、政府がそれらの責務をどのように果たすかによって生じる経済的影響を考察する必要がある。その際、望ましい面と望ましくない面の双方から検討しておかなければならない。

第一は、人身と財産の保護である。政府がこの責務をどれほど徹底して果たせるかは、社会の経済活動や経済的利益を大きく左右する。人身と財産の安全が揺らげば、努力や犠牲が成果につながる見込みが薄れ、種をまいた人が収穫できるのか、作った人が自分で使えるのか、今日節約してためた人が明日享受できるのかが見通しにくくなる。その結果、労働や倹約によって富を得る道は細り、暴力が力を持つようになる。安全の損なわれ方がある程度に達すると、弱者の財産は強者のなすがままになり、生産物も十分な

防衛力がなければ奪われかねない。さらに不安定がある限度を超えると、生産する側は略奪する側に自力で対抗できず、各人が略奪する側のだれかに保護を求めて身を寄せる立場へ追い込まれるが、保護する側にとってはそれが利益となり、自分の取り分を除く略奪を抑える動機も生まれる。こうして中世には、自由保有地が一般に封建的保有へと移り、貧しい自由民の多くが自ら進んで自分と子孫を武装した軍事領主の隷属身分とした。

人身と財産の安全は大前提であるが、経済を考えるうえでは、それと同じくらい欠かせない条件がほかにもあることを忘れてはならない。政府による保護がかなり不十分でも、別の条件が整えば、その不足を補える場合がある。前の章で触れたイタリアやフランドル、ハンザ同盟の自由都市は、内紛や破壊的な対外戦争が相次いで人身と財産の安全が十分とは言えなかったが、それでも数百年にわたり富と繁栄を急速に広げ、工芸や産業を高度に発達させ、遠方への危険な探検や交易航海も驚くほどの成功を収め、強大な封建領主をしのぐ力を持ち、ヨーロッパの君主にさえ対抗して自らを守りえた。混乱と暴力のさなかでも、市民が結束し協力するという条件のもとで、不完全ながらある種の素朴な自由を享受しており、それが人々を勇敢で精力的で気概あるものとし、多くの

3 第八章 政府の通常機能の経済的效果

公共心と愛国心を育てたからである。こうした自由国家の繁栄は、無法の時代においても、一定の不安定さが状況の組み合わせによっては害だけでなく益ももたらし、安全の条件として人々のエネルギーや実務能力を引き出しうることを示している。不安定さが人々を麻痺させるのは、人間が一般に持ちうるどれほどの努力を尽くしても、受け入れうる自衛の手段をまったく得られないほど、それが性質と程度において過酷な場合に限られる。だからこそ、個人の力ではたいてい抗しがたい政府の圧政は、自由な制度のもとでの無法や騒乱がいかに甚だしくても、それよりはるかに繁栄の土台を傷つける。社会の結びつきが弱く、無政府状態に近い状況でも、一定の富を得て改善を遂げた国はあったが、官吏の恣意的な取り立てに際限なくさらされた国で、勤勉と富が持続した例はない。そのような支配が数世代続けば、勤勉も富も必ず失われる。世界でも条件に恵まれ、かつて栄えた地域の一部がローマ、さらにトルコの支配下で荒廃して砂漠のようになったのも、ほとんどそのためである。戦争被害やほかの一時的な災厄であれば、国はいつでもそうするように、きわめて速やかに回復できたはずである。困難や苦難が努力を促すことも多いが、努力が実を結ばないという確信こそが努力を致命的に損なう。

政府がただ重い税を課すこと自体も大きな害だが、経済への悪影響という点では、金額が小さくても、納税者を役人の恣意に従わせるような取り立てや、技能や勤勉、節約が損になるような課し方のほうが、より深刻である。自国の税負担はきわめて重いものの、負担の限度はだれもが知っており、見込みや計算を超える支払いを突然求められることは少ないうえ、課税の方法も勤労や儉約の意欲を大きく損なう種類ではないため、税の圧力によって繁栄の土台が大きく削られる場面は多くない。むしろ、税負担を埋め合わせようとして人々の努力が増え、かえって繁栄が増すという見方さえある。これに對して、東方の多くの国に見られる粗暴な専制体制では、課税が「何かを得た者」に執拗につきまとい、所有者が多額の金を事実上の賄賂として差し出し、手打ちを買わないかぎり没収されるため、自発的な産業は育ちにくく、略奪以外を源泉とする富も期待しにくい。さらに、比較的文明化した国でも、歳入の集め方が悪ければ、程度は軽くても同じ種類の害が生じる。革命前のフランスでは、フランスの論者は直接税タイユを農業の立ち遅れと農村の悲惨の主因だと述べたが、問題は税額の多寡ではなく、耕作者の目

に見える資本に比例して課されたため、貧しく見せかけようとする動機を生み、それが怠惰に傾く大きな要因になった、と説明している。徴税官であるアンタンドンやスブデレゲに与えられた恣意的な権限も、税負担の重さ以上に繁栄を損ねたとされ、その結果として生活の安全が失われたのだという。この災厄を免れた、地方議会を持つペイ・デタの諸地域は、生活状態において明確に優位にあった。ロシアの官吏に広く見られるとされた収賄体質も、ロシア帝国が持つ経済改善の力にとって大きな足かせとなる。公務員の報酬が、賄賂で手打ちにさせるための嫌がらせをどれだけ増やせるかという「成果」に左右されてしまうからである。

課税が過度になれば、不確実性によって悪化していなくても、不当であるかどうかとは別に、経済に深刻な害を及ぼす。税が重すぎて見返りが乏しくなれば、働いたり事業を拡大したりする意欲がそがれ、産業の活力も失われかねない。そこまで至らない段階でも、課税は資本の蓄積や資本形成を妨げたり大きく鈍らせたりして、蓄えた資本が海外投資に向かいやすくなる。利潤への課税は、負担が公正な範囲内であっても、より高い利潤が見込める海外投資がある場合には、貯蓄の動機を弱め、海外投資へと向かわせる。たとえばオランダでは、実質的な利潤が事実上の最低水準に達した状態が長く続い

たとされ、前世紀には富裕層が資産の相当部分を他国の公債や他国への貸付、株式会社への投資に回していたという。こうした低利潤の背景には、地理や歴史の事情から重税がある程度避けられなかった点があると説明される。さらに同国の税は総額が大きいだけでなく、生活必需品への課税が多く、必需品課税は産業と蓄積にとくに悪影響を与える。ただし、課税総額がきわめて大きい国では、その一定部分を好ましくない性質の税目に頼らざるを得ない面もある。消費への課税も重くなると、利潤を直接圧迫しない場合でも、中程度の資力の人びとが国外で暮らすようになり、しばしば資本を伴って流出することで、同様の結果を招くことがある。富が急速に増えない国は望ましくないという見方には与しないが、周辺国が前進する中で独立国が早期に停滞へ追い込まれることによる不利益は小さくない。

三

政府が人身と財産をどのように守っているかを考えると、論点は多くの間接的な問題へと広がり、権利を確定して被害を救済する仕組みがどれほど整っているか、またどこ

に非効率があるかも知れぬ。司法の運営が十分でなければ人身と財産の安全は確かなものにならず、裁判所の誠実さや能力に欠陥がある場合だけでなく、手続きの遅れや煩わしさ、費用の高さが利用者に重い負担となり、救済されるべき被害であつても我慢できる範囲なら泣き寝入りしたほうがましだと思わせることもある。イングランドでは、少なくとも金銭面の不正という点で司法運営に対する大きな非難は見当たらず、ヨーロッパのいくつかの国でも社会の進歩によつて同様の状態が生まれたと考へてよい。しかし、金銭面以外の法制度や司法の不備は多く、とりわけイングランドでは、莫大な課税に対して政府が国民に返しているサービスの価値を大きく損ねている。第一に、ベンスラムが「不可知性」と呼んだように法律が分かりにくく、最も通じた人にとつてさえきわめて不確かで見通しが立ちにくいから、事実関係に争いがなく本来は訴訟が不要な場面でも、正義を得るには裁判所に頼らざるを得ないことが少なくない。第二に、裁判手続きは遅延と煩わしさと費用が重なり、正義を得るための負担が、相当程度の不正を放置する害を上回るほどになつていて、その結果、法が不当とみなす側であつても、相手が資金不足で訴訟を断念することによつて目的を果たす機会があり、また、訴訟を終結させるために正当な権利を犠牲にする和解によつて、あるいは、実体判断に立ち入

らない技術的な抜け道によって、目的を果たす機会が生まれやすく、こうした事態は裁判官に落ち度がなくても起こりがちである。これは、法体系の多くが現代社会に合う合理的原則に基づかず、当初は一種の思いつきやこだわり、封建的な土地保有の原則とその付随事項に基づいて形づくられ、いまは法的擬制として残っているものを、社会の変化に応じて十分に改めてこなかったためである。イングランドの法制度では大法官裁判所が実体法としては優れる一方で、遅延と煩わしさと費用の面ではとくに悪く、共同事業の紛争や、信託と総称される広範で多様な事件など、性質上とくに複雑な案件の多くで同裁判所がほぼ唯一の法廷となっており、近年の改革で弊害は軽くなったものの、十分に解消したとはいえない。

イングランドの繁栄にとって幸運だったのは、商事法の大半が比較的新しく、裁判所が商人同士の便宜のために商人のあいだで育ってきた商慣習を認めて法的効力を与えるという、比較的単純な手続きによって整えられてきた点にある。つまり、この分野の法律は、少なくとも実質的には、その良し悪しにもっとも利害関係を持つ人びとの手で形づくられてきた。一方で、裁判所の欠陥が商取引において大きな害害になりにくかったのは、信用の重要性が人物の評価に左右されるため、世論による抑制は日々の経験が示

すとおり十分とは言えないが、それでも一般に不正と認められている商取引上の不正行為に対しては、非常に強い防波堤として働いてきたからである。

法の不備は、実体法と手続の両面で、技術的にいう不動産、すなわち欧州法学の一般的な用語でいう不可動産に関わる利害にとりわけ重くのしかかっており、本来この分野で担うべき保護を法は十分に提供できていない。第一に、規定の不確かさと細目や用語の迷路のため、どれほど費用をかけても、土地の権原が絶対に争われない、すなわち盤石だと断言できない。第二に、法律文書を適切に登録して取引の証拠を整える制度が欠けている。第三に、不動産の売買に限らず、賃貸や抵当の設定においても、課税負担とは別に、煩瑣で費用のかかる書式や手続を要する仕組みになっている。第四に、不動産に関わるほぼすべての案件で、訴訟費用と審理の遅れが受け入れがたい水準にある。民事の上級裁判所の欠陥による最大の被害者が土地所有者であることは明らかで、訴訟費用や法的文書作成費などの法的支出は大土地所有者の毎年の支出の中でも無視できず、さらに買い手が権原を全面的に信用しにくいいため、移転や譲渡に伴う費用とは別に、土地の換価価値や市場価値も大きく損なわれている。それにもかかわらず地主層は、少なくとも一六八八年以降、英国の立法を主導してきたのに、法改正の方向に一度も動かず、

むしろ自らが最も恩恵を受けるはずのいくつかの改善策には強硬に反対してきた。とりわけ土地に関わる契約の登録制度という大きな改革案は、不動産法の有力な専門家からなる委員会が提案しキャンベル卿が下院に提出したものの、地主層全体の強い反発を招いて大差で否決され、その後の同種の試みの再開を長くためらわせる結果となった。こうした非合理的な敵意は、法の欠陥が生む権原への強い不安に加え、法律問題に対する自覚的な無知と判断力の乏しさが専門家への依存を強めていることに帰せられるとされ、地主は専門家の助言に従いながらも、法の不備はそれが重荷であるほど弁護士利益になりやすいという事実を見落としている。

法制度の不備が地主の負担にとどまるかぎり、生産の源泉への影響はそれほど大きくないが、土地の権原が不確かだと、改良のために資本を投じる意欲が弱まり、投資が進みにくくなる。さらに、所有権移転の手続きにかかる費用が高いと、土地が最も有利に活用できる者の手に渡りにくくなり、とりわけ小規模な売買では費用が土地価格を上回る場合さえあって、特別な事情がないかぎり小区画での取引は事実上成り立たなくなる。しかし、土地を小口で取得することが多くの地域や国で強く求められるのは、土地所有が過度に細分化されているか、反対に十分に細分化されていないかのどちらかに偏って

いる場合がほとんどであり、そのため、大規模な所有地は分割するか、小規模な所有地は買い集めて集約するかの対応が必要になるからである。土地を株式と同じように容易に移転できるようにすることは、国にとって最も大きな経済的改良の一つであり、実現に乗り越えがたい困難は伴わないことは、これまで繰り返し示されてきた。

ある国の法律と司法制度には、実務上の目的を果たす仕組みとしての長所と短所があるだけでなく、法律が社会にもたらす道徳的な影響を通じて、経済の結果まで大きく左右することがある。産業活動をはじめとする共同の営みは、互いの正直さや誠実さ、約束を守ることを信頼できるほど効率が高まるため、制度が誠実さと信頼を育てるのか、逆に不誠実さを広げるのかによって、国の繁栄そのものが大きく変わり得る。法律は表向き、少なくとも金銭のやり取りの正直さや契約の遵守を支える立場を取っているが、詭弁や小細工で義務を免れる余地を与えたり、資力を頼みに不当な訴えを起したり正当な訴えに対して争ったりできる仕組みを許したりすれば、法の見かけの承認の下で不正の目的を果たす道が残り、結果として金銭面の誠実さすら損なわれる。こうした例は、残念ながらイギリスの制度でも珍しくない。さらに、法律が不適切な寛容さや行き過ぎた温情によって、怠惰や浪費や放蕩をその自然な結果から守ったり、犯罪に見合わない

軽い刑で済ませたりすれば、慎重さという徳にも社会的な徳にも悪影響が及ぶ。いっそう深刻なのは、法律が特例や命令によって個人間の不正を制度として固定してしまう場合であり、奴隸制を認める法律がその典型である。家族関係についてはすべての国で、また富者と貧者の関係についても多くの国で、程度の差はあれ同種の問題が見られ、その影響は国民の道徳感情を損なうという点でさらに大きくなるが、これは政治経済学の考察の範囲を大きく超えるため、ここでは重要性を示すにとどめる。